

1003881-25.2022.8.26.0445

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11).

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no "caput" e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Desembargador Eduardo Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 2126 2809, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindajec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

1003881-25.2022.8.26.0445 - Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Número de ordem:

2022/001392

Requerente:

Sandra Mara Medeiros

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e outro

CONCLUSÃO

Aos 01/12/2022 faço estes autos conclusos ao(à) MM^(a) Juiz(a) de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pindamonhangaba. Eu,_____,
Escrevente Técnico Judiciário, digitei e assinei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, despicienda a produção de provas testemunhais, a teor do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Narrou a autora ter sido proprietária do veículo Peugeot 206, ano 2005, placas DSC 9874, chassi 9362EKF96B028256, sinistrado em decorrência de incêndio ocorrido em 08.05.2020, do que decorreu sua perda total. Aduziu que vendeu o veículo como sucata, por R\$ 235,00. Ocorre que para dar baixa no veículo o Detran exigiu o "decalque do chassi", o que se mostrou impossível. Não obstante, teve o nome apontado a protesto em virtude de débitos de IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório. Pretende que se proceda à baixa do veículo, o cancelamento dos débitos tributários e fiscais posteriores ao sinistro, e a condenação dos réus ao pagamento

de indenização por danos morais.

O pedido é parcialmente procedente.

Os documentos acostados à inicial comprovam que o veículo descrito na inicial, de propriedade da autora, foi objeto de incêndio ocorrido em 08.05.2020, do qual decorreu sua perda total.

Pois bem.

Dispõe o art. 14 da Lei Estadual n.º 13.296/08:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1.º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2.º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3.º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo" (destaquei).

Reza, outrossim, o art. 1º do Decreto Estadual nº 40.846/96, in verbis:

"Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11).

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no "caput" e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo."

Assim, tendo sido desprovido da posse e propriedade do veículo em virtude de sinistro ocorrido em maio de 2020, a autora não pode ser responsabilizada pelos débitos de IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT dos exercícios de 2021 e subsequentes.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela FESP no que diz respeito ao DPVAT, pois ainda que os valores arrecadados sejam transferidos ao Consórcio responsável pela administração do seguro, à requerida compete efetuar a cobrança anual junto aos proprietários dos veículos.

Não há que se falar, ainda, em falta de interesse processual, já que na ausência do provimento jurisdicional pode vir a ser exigido da autora a taxa de licenciamento.

Não se reconhece, porém, como indevido o protesto indicado a fls. 24, porquanto se refere ao IPVA do exercício de 2020, cujo lançamento ocorreu no dia 01 de janeiro daquele ano, antes, portanto, da descaracterização do domínio do veículo.

A alegação de que o autor não apresentou todos os documentos exigidos à baixa definitiva do veículo não favorece os réus, na esteira dos precedentes jurisprudenciais:

"Apelação - Ação Anulatória de Débito Fiscal - IPVA - Pretensão de não pagamento de débito de IPVA - Veículo objeto de sinistro pela seguradora, com suposta transferência da propriedade do bem - Perda total - Produto do sinistro/salvado - Descaracterização como 'veículo automotor' - Definição prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 13.296 - Sucata ou salvado - Afastamento do fato gerador para fins de incidência do imposto - Irrelevância quanto ao fato de não ter o autor observado o procedimento estabelecido pela Fazenda - Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido". (TJSP - APL n.º 1001127-17.2015.8.26.0038. Relator(a): Marcelo L Theodósio; Comarca: Araras; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 04/10/2016; Data de registro: 05/10/2016).

"Execução fiscal - IPVA - Sinistro de perda total do veículo - Ausência de fato gerador do imposto, a tornar descabida a cobrança - Irrelevância da não comunicação do ocorrido à autoridade responsável pelo trânsito - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido". (TJSP - APL n.º 0210366-58.2012.8.26.0014. Relator(a): Ferreira Rodrigues; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/09/2016; Data de registro: 30/09/2016).

Inocorreu dano moral, uma vez que o débito apontado a protesto, como já ressaltado, era devido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos tributários e fiscais (IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento) relacionados ao veículo descrito na inicial (Peugeot 206, ano 2005, placas DSC 9874, chassi 9362EKF96B028256), dos exercícios de 2021 e seguintes, e determinar ao DETRAN que efetue a baixa do veículo.

Sem despesas processuais ou verba honorária na instância, por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).

P. I. C.

Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA